



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

בעניין:

נציגות הבית המשותף  
רחוב מוצקין 24 נתניה  
ע"י עו"ד ברם ציגלאוב ו/או  
עו"ד שבת ו/או עו"ד שדות  
מרחוב התע"ש 20 כפר סבא 44425

התובעת

- נ ג ד -

רעות הדר  
מרחוב מוצקין 24 דירה 10 נתניה

הנתבעת

פסק דין

**מבוא**

התובעת, שהינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב מוצקין 24 נתניה הידוע כגוש 7932 חלקה 609, הגישה תביעה נגד בעלת דירה בבית.

על פי כתב התביעה, הנתבעת לא שילמה את חלקה בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף (תשלומים שוטפים בסך של 245 ₪ לחודש, לתקופה שמחודש 06/09 ועד 04/10). קרן החוב, על פי כתב התביעה, מסתכמת בסך של 2,450 ₪.

טענות הנתבעת בתמצית הן כי התובעת איננה נציגות מוסמכת, כי לא נתקבלו בידי הנתבעת כל המסמכים והמידע אשר נתבקשו על ידה בקשר לפעילות הנציגות, כי החוזה שנחתם בין הנציגות לבין חברת האחזקה, חברת האוסהלפ, אינו חוקי והתובעת מתרשלת במילוי תפקידה. הנתבעת מודה בקיום חוב לתובעת בסך של 2,450 ₪ אך, לטענתה, חוב זה מתייחס לתקופה שעד לחודש 06/10 מאחר ויש לקזז תשלום שבוצע עבור חודשים 06/08 עד 08/08 בהם לא בוצע ניקיון בבית וכן יש לקזז לטענתה שווי שטיחון שנעלם מדירתה.

בדיון שנערך ביום 18.07.10 העיד מטעם התובעת מר גוסטבט חייליס, בעלים של חברת הניהול האוסהלפ. מטעם הנתבעת העידו הנתבעת עצמה וכן מר מיכאל דהן, דייר בבית שכן ברחוב מוצקין 28.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

דיון

אינני מקבל את טענתה המקדמית של התובעת כי התובעת איננה נציגות מוסמכת.

במסגרת הדיון בתובענה הוגש פרטיכל של אסיפת דיירים 1/2008 מיום 20.05.2008 (מוצג ת/3) במסגרתה נבחר הועד המכהן. למעט טענתה של התובעת כי לא קיבלה לעיונה פרוטוקול זה עובר לדיון בתובענה, לא הועלתה כל טענה עניינית מדוע בחירתה של הנציגות אינה חוקית. אסיפה אחרונה נתקיימה ביום 01.07.10 במסגרתה אושר התקציב השנתי העתידי (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 1-4). התובעת לא מכחישה את דבר קיומה של האסיפה מיום 01.07.10 אך היא מציינת כי לא נכחה בה היות וילדה בסמוך למועד זה (עמוד 2 לפרוטוקול שורה 3).

מעבר לאמור הרי שהנתבעת עצמה הכירה, בהתנהגותה, בסמכותה של הנציגות.

הנתבעת העידה כי שילמה לנציגות תשלומים שוטפים בחודש אוגוסט 2009 (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 9-10). הנתבעת פנתה אל הנציגות בדרישה לקבלת תשובות לעניינים שונים הקשורים בניהול הבית המשותף (נספח יט לכתב ההגנה ועמוד 4 לפרוטוקול שורות 12-14). כך גם פנתה הנתבעת אישית אל חברי הנציגות הנבחרת לשם קבלת מידע שנתבקש (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 26-27). הנתבעת הפיצה בין בעלי הדירות בבית סקר שביעות רצון (נספח ה' לכתב ההגנה ועמוד 4 לפרוטוקול שורות 29-30) וניהלה התכתבות עם חברת הניהול וב"כ התובעת (נספחים ז' עד יא, יג עד טז לכתב ההגנה). אין במסמכים אלו כל אזכור לטענה בדבר אי חוקיות הנציגות. גם במכתב לדיירים (נספח ג' לכתב ההגנה) אין כל טענה כנ"ל בדבר העדר סמכות הנציגות. למעשה, מסמכים אלו אך מבססים את ההכרה בנציגות ואת רצונה של הנתבעת להביא לשינוי החלטות שנתקבלו על ידי הנציגות בקשר לניהול הרכוש המשותף בבית. לטענת התובעת, שלא הוכחשה, הנתבעת גם נכחה בשתי אסיפות דיירים ולא העלתה כל טענה או התנגדות לסמכות הנציגות באסיפות אלה (עמוד 1 לפרוטוקול שורות 2-4). יוער גם כי הנתבעת לא הביאה לעדות כל בעל דירה נוסף בבית המתנגד או שאינו מכיר בסמכות הנציגות.

התובענה הוגשה על ידי הנציגות והתשלום הנתבע, עבור חלקה היחסי של הנתבעת בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף, מבוצע לנציגות (עמוד 2 לפרוטוקול שורות 31-32). התקשרות הנציגות עם חברת הניהול האוסהלפ, אין בה להשפיע על מעמדה או זכותה של התובעת להגיש את התביעה דנן ומעמדה של חברת הניהול בהליך זה הינה כעדה בלבד וכנציגה מטעם התובעת. אין בכך להפוך את התביעה לתביעה של חברת הניהול אלא זו היתה ונותרה תביעה של נציגות הבית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

התקנון המצוי מבסס את זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הנדרשות לניהולו והחזקתו של הרכוש המשותף בבית, קרי, תקציב הבית המשותף. על פי תקציב הבית המשותף נקבע חובם של בעלי הדירות לנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. תקציב הבית המשותף, מטבעו, צופה פני עתיד, שכן, ללא מימון מראש להוצאות הנדרשות להחזקת הרכוש המשותף, לא תוכל הנציגות למלא את תפקידה.

טענות הנתבעת בדבר התנהלות הנציגות ובפרט התרשלותה, לכאורה, בבחירת חברת הניהול ובפיקוח על פעולתה, אי המצאת מסמכים ומתן תשובות לשאלות והדרך בה מנוהל הרכוש המשותף (צואת כלבים בחניון וכיוצ"ב), איננה מהווה הצדק להימנעות מתשלום. אין לי אלא לחזור על הוראות פסק הדין המנחה בעניין זה בע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פסקים התשמ"ד א', 498 שם נפסק כי: "אין בעל דירה פורש מציבור בעלי הדירות, ואין הנציגות חדלה ממתן שירותים, ואין זיקה בין החובות במובן זה, שאי קיומה של האחת על ידי צד אחד, נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא שלשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה".

כך, גם כשהנציגות מזניחה את חובותיה, לא דואגת לניקיון, לא מאפשרת לבעל דירה לעיין במסמכים שבידיה, מנהלת את התקציב השנתי וחלוקת ההוצאות בדרך שאיננה תואמת את ציפיות בעל הדירה או מתקשרת בהסכם ניהול שאינו לרוחו של בעל דירה, אין הוא רשאי להפסיק לשלם את חלקו בהוצאות ולהטיל בכך מעמסה כלכלית על בעלי הדירות האחרים.

לנתבעת פתוחה הדרך לתבוע את הנציגות, אם היא סבורה כי התנהלותה איננה ראויה ואין היא מציגה לה מסמכים או נותנת לה תשובות שהיא סבורה כי היא זכאית לקבלן. הנתבעת יכולה גם לפעול בהתאם להוראות התקנון המצוי לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לפעול בדרך זו להחלפת חברת הניהול. בינתיים, עליה להמשיך ולשלם את חלקה בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

אינני מקבל את טענתה של הנתבעת כאילו החוזה שבין התובעת לבין חברת הניהול הינו חוזה "למראית עין". טענה זו נותרה, גם לאחר עדות הנתבעת, כטענה בעלמא. עוד לפני הגשת התביעה קיבלה הנתבעת העתק מהסכם ההתקשרות שבין התובעת לבין חברת הניהול ולא העלתה כל נימוק ענייני מדוע הסכם זה אינו חוקי. לנתבעת "שאלות" ביחס להסכם זה אך אין בהן לאיין את תוקפו.

מעדותה של הנתבעת עולה כי בעלי הדירות בבית מרוצים מהתנהלות התובעת וחברת הניהול. כך, בתשובות לסקר שביעות הרצון שהיא עצמה העבירה בין בעלי הדירות (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 1-2) וזו גם אחת הסיבות בגללן, לטענתה, לא פתחה בהליכים כנגד הנציגות (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 16-18).

הנתבעת לא הביאה לעדות כל בעל דירה בבית התומך בטענותיה כנגד ההתקשרות עם חברת הניהול וכל שהציגה בעניין זה הוא התייחסות בכתב של 2 בעלי דירות בבית מלפני כשנתיים (נספחים ג' ו-ד' לכתב ההגנה).

בעדותו של מר דהן אין להוסיף דבר. מר דהן מתגורר בבית שכן ולא בבית נשוא ההליך דן ולכן אינו יכול להעיד על מרבית הנושאים הרלבנטיים לצורך הליך זה. עדותו בקשר לכללן בשטחים הציבוריים, אף אם היא נכונה, אין בה לשמש הצדק, כאמור, להימנעות מתשלום לנציגות. מעדותו עולה כי קיים סכסוך משפטי דומה להליך דן בינו לבין חברת הניהול (עמוד 6 לפרוטוקול שורות 15-16) מה שהופך אותו לבעל אינטרס בתוצאות הליך זה.

כאמור לעיל, אין מחלוקת כי יתרת החוב של הנתבעת הינה בסך 2,450 ₪. המחלוקת היחידה הינה התקופה אליה מתייחס חוב זה.

טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843).

חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

ו- 36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף.

גם הוראות תקנון הבית המשותף אינן מקימות זכות קיזוז.

יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות קיזוז, אלא בדרך של הגשת תביעה שכנגד. הנתבעת בחרה שלא לתבוע את הנציגות מאחר ולא רצתה להיכנס להוצאות ולנהל את ההליכים לבדה היות ולא קיבלה את התמיכה של רוב בעלי הדירות (עמוד 4 לפרוטוקול שורות 16-17). לאור האמור לא עומדת לזכות הנתבעת טענת קיזוז ואין להיזקק לה.

לשם שלמות התמונה יודגש כי גם לגופו של עניין אין לקבל את טענת הקיזוז.

כאמור, על פי ההלכה, גם אם הנציגות מזניחה את ניקיון הבית המשותף (ואינני נזקק כאן להכרעה אם אכן כך היה), לא יכול בעל דירה שלא לשלם את התשלומים הנדרשים להחזקת הרכוש המשותף. לפיכך, ממילא, לא רשאית הנתבעת לקזז את התשלומים שבוצעו על ידה לחודשים 06-08/08.

בכל הקשור לשטיוחון שנעלם מהכניסה לדירת הנתבעת, אף אם נקבל את טענת הנתבעת בדבר "העלמות" השטיוחון, הרי שלא הוכח כל קשר בין היעלמותו לבין התובעת וגם לא הוכח שוויו.

לפני סיום אעיר כי מובן הוא, ועל כך אין מחלוקת, כי הנתבעת זכאית לקבל קבלות בגין התשלומים שבוצעו ויבוצעו על ידה.

ועוד, בהתאם להוראות סעיף 16(ג) לתקנון המצוי רשאי בעל דירה לעיין בספרי ההכנסות וההוצאות, בחשבוניות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון כספי. בהתאם לסעיף 71(א) לחוק המקרקעין גם ספר החלטות של בעלי הדירות יהיה פתוח לעיון כל בעל דירה בכל עת סבירה. על התובעת לאפשר עיון במסמכים כאמור לבעל דירה המבקש זאת ואין היא רשאית להגביל עניין זה לבודדים בלבד, כפי שנעשה עד עתה על ידי חברת הניהול (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 24-26).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 68/10

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
נתניה

**סיכום**

לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 2,450 ₪ בגין תשלומים שוטפים לנציגות לתקופה שמחודש 06/09 ועד לחודש 04/10. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 12.05.2010, ועד למועד התשלום בפועל.

כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 694 ₪ בגין החזר אגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, 12.05.2010, ועד למועד התשלום בפועל ובסך של 732 ₪ בצירוף מע"מ כדין בגין החזר הוצאות תשלום שכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

כל הסכומים האמורים ישולמו לא יאוחר מ- 7 ימים מקבלת פסק הדין.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתן בלשכתי היום, ט' אב תש"ע, 20 יולי 2010, בהעדר הצדדים.

---

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין